

N. R.G. 503/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile**

nelle persone dei magistrati

dott. Massimo MERONI
dott. Serena BACCOLINI
dott. Maria Elena CATALANO

Presidente
Consigliere rel. est.
Consigliere

ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 503/2019 promossa in grado d'appello

da

Parte_1 residente in Milano via Bolama 18 (C.F. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pesce e dall'avv. Maria Aurelia Fantini ed elett.te domiciliato presso il loro studio in Milano Corso di Porta Vittoria 7

APPELLANTE

contro

Controparte_1 C.F. C.F._2
CP_2 C.F. C.F._3

rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di Nunno ed elett.te domiciliati presso il suo studio in Milano via Ornato 110/b

APPELLATI

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 7823/2018 del Tribunale di Milano in data 11/07/2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per parte appellante: *“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche di inammissibilità e svolte in via preliminare e pregiudiziale, disattese, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Come tempestivamente eccepito alla prima udienza di comparizione del 18/9/2019: a) dichiarare l'inammissibilità della produzione da parte degli appellati in grado di appello delle copie dei seguenti documenti privi di numerazione: - assegno di euro 6.600,00 n. 262414690 tratto su Org_1 - assegno di euro 6.900,00 n. 262414689 tratto su Org_1 - assegno di euro 6.500,00 n. 262414688 tratto su Org_1 - assegno di euro 6.528,00 n.*

249877025 tratto su **Org_1** sia perché documenti nuovi prodotti da controparte in violazione del disposto dell'art. 345, 3 comma, cod. proc. civ. e sia perché produzione documentale finalizzata a richiedere una riforma della sentenza di primo grado in difetto di proposizione di appello incidentale ed in contrasto con la domanda avversaria di conferma della stessa sentenza b) dichiarare l'inammissibilità della richiesta degli appellati di escussione di interrogatorio formale del Sig. **CP_3**, nonché di assunzione di prova testimoniale sui capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione in appello: - perché l'interrogatorio formale del Sig. **CP_3** è già stato escusso sui capitoli indicati da controparte nella comparsa di costituzione in appello avanti il Tribunale all'udienza del 10/11/2016; - perché i capitoli di prova articolati da controparte nella comparsa di costituzione in appello prevedono l'esibizione e la risposta del teste sulla base della documentazione (copie di disegni) inammissibilmente prodotta per la prima volta in grado di appello; - perché l'unico teste indicato dalla difesa avversaria nella comparsa di costituzione in appello non era stato indicato in primo grado di giudizio. Il difensore avversario ha illegittimamente sostituito la richiesta di escussione del teste Sig. **Testimone_1** con la nuova richiesta di escussione del teste Sig. [...] **Tes_2**

IN PRINCIPALITA' In parziale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Milano Sezione VI civile, n. 7823/2018 emessa il giorno 10/7/2018, depositata il 11/7/2018: 1) Accertata e dichiarata la corresponsione da parte del Sig. **Parte_2** al Sig. **Controparte_1** della complessiva somma di € 595.660,00 a titolo di finanziamento e di cui alle scritture inter partes del 21/1/2005 e del 30/6/2005 (doc.ti 3 e 4), accertata e dichiarata la garanzia di pagamento prestata dalla Sig.ra **CP_2** ed accertato e dichiarato l'inadempimento del debitore al pagamento delle rate pattuite tra le Parti, condannare il Sig. **Controparte_1** e la Sig.ra **CP_2**, in via solidale tra loro, al pagamento, come contrattualmente convenuto, in favore del Sig. **Parte_2** di tutte le rate del finanziamento scadute alla data di pronuncia del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 27580/2014 del 23/7-4/8/2014, e quindi, dell'importo di € 595.660,00 in linea capitale o in quella diversa somma che mergerà in corso di causa, oltre interessi nella misura del 9% annuo dal 1/1/2005 al 30/4/2014, dedotto l'importo di € 142.112,00 versato dall'appellato, così complessivamente € 762.119,24 o di quello diverso per capitale e/o interessi risultante in corso di causa, ed oltre ulteriori interessi di mora del 9% annuo al saldo. 2) Condannare gli appellati al pagamento della tassa di registro applicata dall **Organizzazione_2** in occasione della registrazione del decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 68.521,71, ovvero al minor importo di € 47.433,96 di cui alle prime due voci di tassazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta dell' **Org_2** [...] del 22/2/2016 n. 2014/001/DI/000027580/1/001 (vds. doc. 20), con declaratoria che l'importo di € 21.079,00 di cui alla terza voce di liquidazione deve intendersi ricompreso nelle spese di lite di primo grado. **IN VIA SUBORDINATA** 3) Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda svolta in via principale e non venisse riconosciuto il rapporto di finanziamento inter partes, condannare ex art. 2033 cod. civ. (indebito oggettivo) il Sig. **Parte_3** e la Sig.ra [...] **CP_2**, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del Sig. **Parte_2** dell'importo di € 595.660,00, o di quello diverso accertato in corso di causa, oltre interessi da ciascun singolo pagamento al saldo ed al risarcimento del maggior danno subito. **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA** 4) Nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta la domanda svolta in via principale e non venisse riconosciuto il rapporto di finanziamento inter partes, condannare comunque ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) il Sig. **Parte_3** e la Sig.ra **CP_2**, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del Sig. **Parte_1** dell'importo di € 595.660,00, o di quello diverso accertato in corso di causa, oltre interessi da ciascun singolo pagamento al saldo ed al risarcimento del maggior danno subito. 5) Comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove eventualmente svolte da controparte. **IN VIA ISTRUTTORIA** Si insiste per

l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado di giudizio e non ammessi e cioè: 6) Occorrendo e senza che ciò comporti inversione dell'onere probatorio si chiede ordinarsi ex art. 210 cod. proc. civ. al Sig. Controparte_1 ed a Organizzazione_3 Org_4 , [...] Organizzazione_5 e Org_1 l'esibizione in causa di tutti gli estratti dei conti correnti intestati al Sig. Controparte_1 dal mese di gennaio 2003 al mese di aprile 2005. 7) Evidenziato che parte appellata non ha riproposto e quindi ha rinunciato ai capitoli di prova di cui ai nn. 1 e 2 dedotti in primo grado con la memoria dell'opponente ex art. 183, 6° comma, n. 2 cod. proc. civ. e preso atto della riproposizione in appello da parte appellata delle istanze istruttorie di cui ai capitoli nn. 3, 4 e 5 (con nuova numerazione in appello nn. 1, 2 e 3) dedotte avanti il Tribunale con la medesima memoria e respinte dal Giudice di prime cure con ordinanza del 28/7/2016, questa difesa reitera l'opposizione all'ammissione delle stesse istanze per le motivazioni già articolate in primo grado di giudizio con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 cod. proc. civ. ed in sede di precisazione delle conclusioni che qui di seguito si ripropongono. a) Le circostanze di cui ai capitoli di prova sub 1) e sub 2) sono inammissibili sia in quanto le circostanze dedotte devono essere provate documentalmente sia in quanto irrilevanti, perché controparte avrebbe dovuto, semmai, fornire la prova dell'incasso delle somme e la produzione in grado di appello di documenti nuovi operata da controparte a supporto dei capitoli di prova è inammissibile. b) La circostanza dedotta al capitolo di prova sub 3) è inammissibile perché assolutamente generica e perché deve essere provate documentalmente. c) E' inammissibile la richiesta di controparte di "CTU contabile volta ad accertare i rapporti dare-avere tra le parti relativamente al rapporto dedotto e volta a verificare la legittimità del tasso di interesse indicato da controparte", perché scopo della CTU è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche. Nel caso di specie, viene, invece, richiesta dagli odierni appellati per supplire al difetto delle loro allegazioni e prove e per indurre il giudice a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Controparte, infatti, non ha contestato analiticamente, come avrebbe dovuto, i conteggi prodotti da questa difesa sia per importi capitale che per interessi e non ha prodotto conteggi alternativi né documentazione ad eventuale sostegno delle proprie difese. d) E' inammissibile la richiesta di controparte di ordine rivolto a parte opposta ed a Org_1 di esibizione di documentazione attestante il versamento/incasso degli assegni affermati del Sig. CP_1 sia perché tale produzione è onere processuale di controparte (che, tra l'altro, sarebbe il soggetto che gli assegni ha emesso), sia perché controparte non ha mai richiesto detta documentazione a parte opposta né alla Banca, sia perché la richiesta è presentata "ad explorandum".

per parti appellate: *"Piaccia all'ecc.ma Corte, respinte ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa declaratoria della sua inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis c.p.c., 348 ter c.p.c. e 436 bis c.p.c., confermare la sentenza n. 7823/18 del Tribunale di Milano, emessa in data 10.7.2018, e/o rigettare l'appello proposto da Parte_1 contro la sentenza del Tribunale di Milano n.7823/18, ponendo a suo carico le spese di giudizio. In via istruttoria Nella denegata e non creduta ipotesi che la Corte ritenesse di accogliere le istanze istruttorie ex adverso proposte, si reiterano parimenti in questa sede analoghe istanze istruttorie, in particolare: -si chiede l'ammissione della prova per interpellato del sig. Parte_1 e per testi (si indica il sig. Testimone_2) sui seguenti capitoli di prova: 1- vero che oltre alla somma di euro 142.112,00 che il sig. Parte_1 ammette essere stata restituita dagli oppositori, i sigg.ri Controparte_1 e CP_2 corrispondevano al sig. Parte_1 l'ulteriore somma di euro 26.528,00 tramite quattro assegni per un totale di euro 26.528,00 come da documenti da 1) a 4) che si rammostrano; 2- vero che in particolare tali assegni erano i seguenti, fotoriprodotti ai documenti 1),2),3) e 4) che si rammostrano:*

-assegno di euro 6.600,00 n.262414690 tratto su Org_1 -assegno di euro 6.900,00 n.262414689 tratto su Org_1 -assegno di euro 6.500,00 n.262414688 tratto su Org_1 -assegno di euro 6.528,00 n.249877025 tratto su Org_1 3- vero che la somma restituita dai sigg.ri CP_1 e CP_2 al sig. Parte_1 è pari ad euro 168.640,00; -si chiede disporsi CTU contabile volta ad accertare i rapporti dare-avere tra le parti relativamente al rapporto dedotto e tesa a verificare la legittimità del tasso di interesse indicato da controparte; -si chiede, altresì, ordinarsi alla parte appellante e all'istituto bancario Org_1 di esibire i documenti attestanti l'incasso/versamento degli assegni di cui ai documenti 1)-4) da parte del sig. Parte_1; -con ulteriore riserva di dedurre, controdedurre, produrre e articolare ulteriori capitoli di prova

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata il Tribunale di Milano - all'esito del giudizio promosso ex art. 645 cpc da Controparte_1 e CP_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 27580/2014 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Parte_1 - ha condannato gli opposenti in solido al pagamento di € 404.112,00 oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto opposto, previa revoca provvedimento monitorio, e ha regolamentato le spese di lite, in parte compensandole.

Il Pt_1 aveva richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per la maggior somma pari a € 799.380,00 con riferimento ad una pluralità di crediti così identificati:

- € 590.000,00 a titolo di prestito personale per consentire la costruzione di un immobile sito in Pero (MI), con un interesse pattuito al tasso del 9% annuo;
- € 25.600,00 nell'ambito di una compravendita di autovetture;
- € 20.000,00 corrisposti per eseguire pagamenti per conto di CP_1

Il creditore aveva prospettato che la somma capitale pari a € 701.176,00, per espresso accordo, doveva essere restituita ratealmente (120 rate mensili pari a € 8.882,00 ciascuna), con applicazione del tasso convenzionale.

Quale prova scritta del credito azionato, il Pt_1 aveva prodotto due scritture private.

La prima, del 21/01/2005, sottoscritta dal Pt_1 e dal CP_1

- conteneva il riconoscimento dell'intervenuto prestito per la costruzione dell'immobile;
- dava atto che al 31/12/2004 il credito era pari a € 611.843,00 per capitale, ivi compreso il credito di € 25.6660,00, ed interessi convenzionali al tasso del 9% annuo da applicarsi fino all'estinzione del debito indicata alla data del 31/12/2005;

Con la seconda scrittura privata del 30/6/2005, sottoscritta anche dalla CP_2 :

- veniva concordata la rateizzazione del prestito, quantificato in € 701.176,00 per capitali ed interessi maturati alla data della sottoscrizione, con decorrenza dal mese successivo alla scrittura;
- l'immobile costruendo e altre proprietà dei debitori venivano indicati a garanzia del debito in favore del Pt_1 .

Con i motivi di opposizione il CP_1 e la CP_2 avevano contestato la pretesa creditoria poiché non ritenuta adeguatamente provata e per la mancanza di pattuizione, nella seconda scrittura privata, degli interessi convenzionali.

Il Giudice di primo grado, sulla base della documentazione prodotta, ha escluso la voce del credito di € 20.000,00 ed, in assenza di specifico accordo, ha applicato gli interessi al tasso convenzionale esclusivamente sino al 30/6/2005, ha decurtato l'importo complessivo che il mutuante aveva riconosciuto avere ricevuto a titolo di restituzione.

Il **Pt_1** ha proposto appello, concludendo in principalità e in parziale riforma della sentenza impugnata, per la condanna delle controparti:

- al pagamento dell'importo di € 595.660,00 risultante dalle rate del finanziamento scadute alla data di pronuncia del decreto ingiuntivo, oltre interessi nella misura del 9% annuo sino al 30/04/2014;
- al pagamento della tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo opposto, il tutto con vittoria di spese di lite.

In via subordinata ha insistito per condanna delle controparti a titolo di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa.

Col primo motivo l'appellante ha contestato che una corretta interpretazione della volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362 e ss. cc avrebbe dovuto portare il Giudice di primo grado a riconoscere l'applicabilità degli interessi convenzionali anche per il periodo successivo alla sottoscrizione della seconda scrittura e sino all'estinzione del debito.

Col secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 1224, comma I, cc e censurato la sentenza di primo grado laddove ha riconosciuto gli interessi di mora nella misura legale e non in quella pattuita dalle parti.

Col terzo motivo l'appellante ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna di **CP_1** e **CP_2** al pagamento della tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo opposto, liquidata dall'**Organizzazione_2** in € 68.521,71.

Col quarto ed ultimo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 cpc con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite. In via istruttoria, ha reiterato l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cpc degli estratti dei conti correnti intestati al **CP_1** dal gennaio 2003 all'aprile 2005.

Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti **CP_1** e **CP_2**, concludendo preliminarmente per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto con conferma della sentenza impugnata. Hanno insistito sulle istanze istruttorie in epigrafe riportate.

Decorsi i termini concessi per il deposito di comparsa conclusionale e repliche, la causa perviene a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dal **Parte_4** è infondata poiché sorretta da argomentazioni contraddittorie e da riferimenti normativi non puntuali.

Gli appellati nella comparsa di costituzione hanno indebitamente sovrapposto le ragioni della dichiarazione di inammissibilità ex art. 342 cpc, sviluppate nella parte motiva dell'atto difensivo, con quelle dei diversi istituti richiamati nelle conclusioni (agli artt. 348 bis, 348 ter) anche con rinvio a disposizione (art. 436 bis cpc) estranea al rito ordinario.

Si osserva, comunque, che i motivi d'appello sono stati formulati in maniera specifica, con indicazione delle parti della sentenza e della *ratio decidendi* che l'appellante ha voluto sottoporre al vaglio critico della Corte e ciò consente di superare le generiche questioni preliminari di ammissibilità proposte.

Gli appellati con l'atto di costituzione hanno prodotto copia di quattro assegni (assegno n. 262414690 di € 6.600,00, assegno n. 262414689 di € 6.900,00, assegno n. 262414688 di € 6.500,00 e assegno n. 249877085 di € 6.528,00 tutti tratti su **Org_1**, hanno reiterato le istanze di prove orali e di ammissione della CTU contabile e di ordine di esibizione.

Tutte le istanze sono inammissibili non solo per le ragioni espresse dal Giudice di primo grado con ordinanza del 28/7/2016, con cui per altro si era dato ingresso all'interrogatorio formale del **Pt_1**,

o per la tardività ex art. 345 cpc della produzione documentale (assegni parzialmente già prodotti in primo grado) ma, soprattutto, perché irrilevanti non avendo gli appellati proposto appello incidentale. Ad analoghe conclusioni la Corte perviene anche con riguardo all'istanza ex art. 210 cpc formulata dall'appellante attesa l'irrelevanza degli estratti conto del **CP_1** ai fini della decisione.

Con il primo motivo l'appellante ha dubitato della corretta interpretazione data dal Giudice di primo grado della volontà delle parti sostenendo che entrambe le scritture private, collocate in un'unica operazione di finanziamento, avevano natura costitutiva ed, in particolare, che la seconda scrittura - resa necessaria dagli inadempimenti del **CP_1** - rappresentava un contratto di finanziamento consensuale, con clausola di garanzia della restituzione e con responsabilità solidale della **Pt_5**.

La scrittura, in tesi, doveva ritenersi compatibile con il disposto di cui all'art. 1283 cc.

Da tali premesse l'appellante ha fatto discendere la violazione degli artt. 1362 e ss. cc per non avere il Giudice di primo grado ritenuto che anche per il periodo successivo al 30/6/2005 era vigente un accordo tra le parti sugli interessi ultra legali, desumibile direttamente dai conteggi delle singole rate riportate nella seconda scrittura e dalla condotta degli obbligati, i quali avevano provveduto a saldare alcune rate.

Il motivo di appello, a parere della Corte, non è fondato.

Se è vero che l'interpretazione della volontà delle parti, formalizzata in un atto, deve essere ricercata secondo il canone ermeneutico soggettivo anche tenendo conto del successivo comportamento delle parti (art. 1362 cc) nonché della buona fede (art. 1366 cc) e, quindi, senza fermarsi al senso letterale delle espressioni usate, tuttavia tale interpretazione non può essere effettuata in violazione di quanto previsto dalle norme imperative di legge in concreto applicabili.

La Corte condivide la qualificazione di ricognizione di debito data dal Giudice di primo grado.

Trattasi dell'unica interpretazione compatibile sia con una valutazione complessiva della seconda scrittura sia con l'art. 1284 III comma cc, norma imperativa.

Sembra utile richiamare la giurisprudenza di legittimità formatasi su tale disposizione e sulla ricognizione di debito:

- l'osservanza dell'onere formale della forma scritta ad substantiam, prevista da disposizione legislativa, determina l'esistenza stessa del diritto fatto valere il quale per tanto può essere provato solo documentale non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni né la stessa confessione della controparte (Cass. ord. n. 25999/2018).
- una convenzione relativa agli interessi ultra legali per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 III comma cc deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la specificazione del tasso di interesse (Cass. n. 2317/2007);
- il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali richiede quantomeno il richiamo a criteri prestabiliti ed a elementi estrinseci al documento negoziale purchè obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione anche unilaterale del relativo saggio (Cass. n. 3480/2016);
- la ricognizione di debito non integra una fonte autonoma di obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale con la conseguenza che non è impedito al promittente di contestare la validità della clausola recante gli interessi, clausola che richiede un'apposita convenzione in forma scritta ad substantiam (Cass. n. 22898/2005; Cass. n. 13506/2014).

La Corte, applicando al caso in esame tali principi, rileva che con la seconda scrittura le parti non hanno concordato un nuovo finanziamento, come l'appellante chiede affermarsi, ma un piano di rientro/ammortamento con cui è stata modificata la data di estinzione del debito e determinato una rateizzazione mensile, per consentire agli appellati di assolvere all'obbligo di restituzione.

Come concluso dal Giudice di primo grado, mancando nella seconda scrittura un'espressa convenzione in forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell'art. 1284 III comma cc, il tasso convenzionale pattuito con diverso atto non può trovare applicazione nel periodo temporale successivo al 30/06/2005.

A tali conclusioni non sono ostativi il riferimento nella seconda scrittura all'espressione "*comprensivi degli interessi*" né la circostanza che gli appellati abbiano onorato alcune rate alla scadenza.

Il richiamo agli interessi convenzionali ha espressamente riguardato solo quelli già maturati, che gli appellanti non hanno messo in discussione e sono stati oggetto di ricognizione di debito unitamente alla somma capitale mutuata.

L'inclusione del credito per interessi nei conteggi delle rate del piano di rientro/ammortamento non esonerava l'appellante, a fronte delle specifiche contestazioni delle controparti, dall'onere di provare per iscritto la convenzione, con cui anche la *CP_2* si sarebbe fatto carico di interessi al tasso in precedenza concordata con altra scrittura sottoscritta solo il *CP_1*.

Ogni diversa interpretazione non terrebbe conto del limite dato dall'art. 1284, III comma, cc non valendo il piano di rientro/ammortamento, per sé solo, a soddisfare l'obbligo di forma scritta.

Tali considerazioni appaiono tanto più vere laddove si consideri che nella prima scrittura, anch'essa ricognitiva del credito per capitali ed interessi maturati al 31/12/2004 "*per prestiti forniti nel tempo*", la convenzione con tasso di interesse al 9% annuo era stata espressamente prevista anche per il periodo successivo alla sottoscrizione.

In tali conclusioni viene assorbito anche il secondo motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex art. 1224 I comma ultima parte cc.

La Corte considera infondato anche il terzo motivo relativo alla richiesta di rimborso dell'importo (€ 68.521,71) di cui all'avviso di accertamento indicato dall'*Organizzazione_2*, depositato dal *Pt_1* all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/12/2017 dinanzi al Tribunale di Milano.

Il Giudice di primo grado ha autorizzato tale produzione, nonostante l'opposizione della difesa del *CP_1* e *Pt_5* ritenendo che tale importo dovesse essere imputato alle spese di lite.

Con la sentenza impugnata la questione tuttavia non è stata affrontata.

L'avviso di liquidazione imposta ex art. 37, 41 DPR n. 131/86 ha riguardato le due scritture private non registrate su cui è stato ottenuto il D.I. dal *Pt_1* e con la sentenza impugnata revocato.

La Suprema Corte con sentenza n. 2013/1990 ha già chiarito la differenza tra l'imposta di registro dovuta in sede di registrazione della sentenza rispetto a quella riferita agli atti non registrati ed enunciati nei provvedimenti giurisdizionali.

Solo la prima ricade nell'alveo delle spese di lite mentre per la seconda occorre una specifica domanda trattandosi di autonoma pretesa (Cass. n. 8481/2000).

Il *Pt_1* ha proposto la domanda solo in sede di precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, e, comunque, non ha fornito la prova di avere corrisposto all'*Organizzazione_2* l'imposta di cui chiede a controparte la restituzione.

Deve essere rigettato anche l'ultimo motivo di appello relativo alla regolamentazione e liquidazione delle spese di lite e che l'appellante ha ricollegato esclusivamente all' esito positivo dell'appello escluso dalla Corte.

Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere confermata ed in tali conclusioni sono assorbite le richieste formulate dall'appellante in via subordinata.

Al termine del giudizio consegue la condanna di *Parte_1*, parte soccombente, alla rifusione delle spese di lite che vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/2014, avuto ulteriore riguardo al valore della controversia data dalla somma effettivamente liquidata con la decisione impugnata ed ai parametri medi, all'impegno professionale profuso nello svolgimento dell'attività difensiva e alle questioni di diritto affrontate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* [...] e *CP_2* avverso la sentenza n. 7823/2018 del Tribunale di Milano in data 11/07/2018, così dispone:

- a) rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata in € 13.560,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % ed oltre accessori nella misura di legge;
- c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n.115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.

Così deciso in Milano in data 08/10/2020

Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Massimo Meroni